

0000913-87.2016.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... está preso atualmente por crime de tráfico drogas e associação ao tráfico de drogas. Não conhecia os policiais que foram ouvidos. No dia do ocorrido, estava de serviço e, encerrado o expediente, foi para a casa de sua namorada. No dia não tomou ciência do ocorrido e da acusação. Não teve nenhuma participação ou envolvimento com o furto. Conhecia Mario Cesar, porque ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

0000913-87.2016.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 5 de julho de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000913-87.2016.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Robson Mesquita da Silva

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Robson Mesquita da Silva e Mario Cesar da Silva (de cujus), devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2019 (fls. 80/81).

A parte processada, devidamente citada (fls. 129), apresentou resposta escrita (fls. 132/134). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 135/137) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (v. TA).

Em audiência (fls. 155/156 [TA]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, inquiridas três testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 166/170), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 155, caput, do CP; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 174/176).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura dos boletins de ocorrência (fls. 05/06 e 07/09 [BOS]), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11 [AEA]), do auto de entrega (fls. 12 [AE]), do auto de avaliação (fls. 23 [AA]) e dos relatórios de investigação policial (fls. 16 e 20 [RIPs]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. Roberto Aguerri, que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 22), que: "tem uma chacará nas proximidades do Lanchão, lugar que utiliza para lazer; O imóvel tem acesso por uma estradinha não pavimentada; A parte da frente é toda cercada por cerca de alambrado, com um portão trancado com corrente e cadeado; Foi essa corrente que os bandidos quebraram para poder entrar na propriedade, com algum tipo de veículo, posto que se estivessem a pé não conseguiriam transportar os animais; Subtraíram 13 carneiros e cerca de 50 a 60 galinhas e frangos; No dia do fato acreditou que haviam sido subtraídos 19 ovinos, mas depois encontrou alguns escondidos na própria propriedade; Foram os próprios policiais militares quem encontraram os carneiros, no mesmo dia, numa casa da Vila Santa Ifigênia; O declarante esteve no local e reconheceu todos os ovinos, inclusive algumas galinhas." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Stefany Caroline Costa Fonseca, que é conhecida do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 14), que: "a casa situada na Rua 7, n. 19, pertence a seu pai, sendo que a depoente estava morando ali desde setembro deste ano, visto que a casa estava sendo frequentada por "nóias", virando um "fumódromo", pois seu pai era quem ali residia e desde que foi internado na Clínica Renascer (agosto deste ano), no bairro rural da Santa Cruz, o imóvel passou então a ser invadido e usado por usuários de drogas; que, para evitar isso, a declarante foi morar na casa, e depois de um tempo, autorizou que uma colega sua, Michele, a ir lá morar, com um filho de um ano e cinco meses, pois essa brigou com os pais; hoje, por volta das 5h, ainda estava escuro, e escutou os grunidos dos carneiros e galinhas vindo do quintal da casa; que saiu nos fundos da casa e deparou com o rapaz conhecido como "Lontra", cujo nome é Robson, não sabendo onde ele mora, vestindo uma bermuda com chapéu de palha e tênis; que indagou a Lontra o que eram aqueles bichos, o qual começou a dar risadas e falou que era "nada", tirando o tênis e colocando nos pés os chinelos havaianas, em seguida saiu para a rua; que não viu mais ninguém acompanhando Lontra; depois de uns 15 e 20 minutos, Lontra

voltou na casa, fumando uma maconha, quando então voltou a falar para ele para que tirasse os bichos dali, gerando uma discussão, sendo dito por Lontra que era para a declarante ficar quieta pois sabia o que estava fazendo; que advertiu Lontra que se ele não tirasse os bichos dali iria chamar a Polícia e iria contar o que tinha acontecido; que Lontra saiu, batendo o portão da casa e não voltou mas; que acha que depois de cerca de uma hora, Policiais Militares apareceram na sua casa e encontraram os animais "carneiros e aves", sendo certo então que mostrou ainda uma cela de cavalo, um par de tênis, um tampão de carro Gol (com pelos dos animais carneiros), todos esses objetos que foram deixados por Lontra e a declarante mostrou aos militares, sendo apreendidos; que justifica que Lontra já morou por cerca de um mês, a título de locação feito por sua tia, isso depois que seu pai foi internado na clínica, mas como não deu certo, foi pedido a ele para deixar a casa e que por isso ele conhece o imóvel, sabendo, inclusive, que o portão da frente não tem tranca, e o acesso ao fundo da casa é livre; que não deu nenhuma autorização para Lontra deixar os animais ali na casa; que, hoje, pelos policiais militares, ficou sabendo que os carneiros e as aves são produto de furto de um senhor; que acredita que Lontra trouxe os bichos amordaçados, pois somente quando foram soltos no quintal é que os animais passaram a gritar; que não viu como Lontra trouxe esses animais, se usando carro ou não; que a colega Michele estava dormindo quando Lontra chegou, somente acordou quando a depoente discutia com ele." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Fábio César da Silva, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 33), que: "na data dos fatos, cuja data não se recorda, no período da manhã, perto das 11h00, se achava de serviço juntamente com o cabo Luiz Antônio, quando então, via 190 da PM, receberam a informação de que os indivíduos conhecidos como "Mário César" e "Lontra", de prenome "Robson", haviam praticado furto de animais em uma chácara, no entanto, a denúncia não especificava o local e nem quem seria a eventual vítima. Fizeram a diligência, a fim de checar a delação, e acabaram por localizar no quintal da residência de numeral 19, na Rua 7, no Jardim Santa Ifigênia, local de moradia da senhora Stefany Caroline Costa Fonseca, 13 ovinos, entre machos e fêmeas (carneiros), além de 17 aves, entre frangos e galinhas. Em contato com a senhora Stefany e com outra de nome Micheli Fernanda de Oliveira Garrido, ambas figurando com testemunhas, obtiveram a informação de que os animais – carneiros e aves – foram deixados no local pelo indivíduo de apelido "Lontra", de prenome Robson, não citando, em momento algum, o nome de Mário César. Acrescenta que no local ainda foram localizados e apreendidos um par de tênis, uma sela, um cabresto, além de um tampão na cor preta, que segundo as mencionadas mulheres, também foram deixados por Lontra. Ato contínuo, mantiveram contato com a delegacia, onde tomaram conhecimento de que realmente já havia registro de furto dos animais, razão pela qual, na sequência, a vítima Roberto Aguerri se fez presente no local, onde reconheceu os carneiros e aves, que foram apreendidos e imediatamente devolvidos a Roberto. Esclarece que com relação aos objetos apreendidos, não houve reconhecimento por parte da vítima Roberto, portanto, sendo apresentados para apreensão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Luiz Antonio Neves, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 32), que: "no dia dos fatos, cuja data não se recorda, no período da manhã, se achava de serviço juntamente com o policial Fábio, quando então, via 190, receberam a informação de que os indivíduos conhecidos como "Mário César" e "Lontra", de nome "Robson", haviam praticado furto de animais em uma chácara. Contudo, afirma que ainda não tinham conhecimento do eventual furto de animais, porém foram checar a denúncia e acabaram por localizar no quintal da residência de numeral 19, na Rua 7, no Jardim Santa Ifigênia, local de moradia da senhora Stefany Caroline Costa Fonseca, 13 ovinos, entre machos e fêmeas (carneiros), além de 17 aves, entre frangos e galinhas. Em contato com a senhora Stefany e com outra de nome Micheli Fernanda de Oliveira Garrido, obtiveram a informação de que os animais – carneiros e aves – foram deixados no local pelo

indivíduo de apelido "Lontra", de prenome Robson. Acrescenta que no local ainda foram localizados e apreendidos um par de tênis, uma sela, um cabresto, além de um tampão na cor preta, que segundo as citadas mulheres, também foram deixadas por "Lontra". Ato contínuo, mantiveram contato com a delegacia, onde tomaram conhecimento de que realmente já havia registro de furto dos animais, razão pela qual, na sequência, a vítima Roberto Aguerri se fez presente no local, onde reconheceu os cães e aves que foram apreendidos e imediatamente devolvidos a Roberto. Esclarece que com relação aos objetos apreendidos, não houve reconhecimento por parte da vítima Roberto, portanto, sendo apresentados para apreensão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 24/25).

Negou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por Advogado.

Negou, também, em Juízo (v. TA).

"Disse que está preso atualmente por crime de tráfico drogas e associação ao tráfico de drogas. Não conhecia os policiais que foram ouvidos. No dia do ocorrido, estava de serviço e, encerrado o expediente, foi para a casa de sua namorada. No dia não tomou ciência do ocorrido e da acusação. Não teve nenhuma participação ou envolvimento com o furto. Conhecia Mario Cesar, porque ele morava de fundo com a casa da Stefany, onde o interrogado morou por alguns dias."

Pois bem.

2.1.1Do furto

Nos termos do art. 155, caput, do CP, "subtrair, para si ou para outrem, coisa móvel alheia", configura o crime de furto, com a observação de que "equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico" (art. 155, § 3º, do CP).

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – REsp n. 1.524.450 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000394-29.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LEME GARCIA, V.U., j. 22/05/2018) e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio.

A propósito, o Professor Mário Sérgio Cortella, ao destacar os sinais de pouca aderência às regras de convivência coletiva, exemplifica que "furtar é um atalho em relação a ter que trabalhar para obter o mesmo recurso" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas

produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e será de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A prova da ocorrência de álibi – alegação feita pela parte acusada, como meio de provar a sua inocência, de que estava em local diverso de onde ocorreu o delito, razão pela qual não poderia tê-lo cometido –, por constituir fato impeditivo, é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TACrimSP – 4º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 116.058 – Rel. o então Juiz Jarbas Mazzonni, V.U., j. 22/09/1982; TACrimSP – 5º Grupo de Câmaras – RvCrim n. 218.820 – Rel. Juiz Sérgio Pitombo, V.U., j. 26/08/1992; TACrim, RT 816/594).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não comprovou o álibi (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 09 ["Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado..."]).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis (os carneiros e os frangos da parte ofendida).

Verificou-se, no caso vertente, a inversão possessória.

Em relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, o crime foi cometido mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP).

A ação criminosa foi praticada durante o repouso noturno (dado que extraio das declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas), mas, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – Tema 1087 – REsp n. 1.890.981-SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, V.U., j. 25/05/2022), "a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP)."

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 155, § 4º, IV, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, primariamente; a paz pública, a tranquilidade comunitária [TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003679-16.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON TETSUZO NAMBA, V.U., j. 1º/02/2022, p. 10] e o ambiente familiar, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No entender deste magistrado, ao lado do patrimônio material do indivíduo (o objeto jurídico do tipo penal previsto no art. 155 do CP professado pela doutrina), a paz social (pública), a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar integram, posto (apesar de) secundariamente, o patrimônio imaterial da vítima e, por isso, deve ser protegido pelo Direito Penal.

Esse pensamento decorre das oitivas das vítimas do crime de furto, durante as audiências de instrução, e, para ilustrá-lo, relembro a fala de uma delas, quando titular da 1ª Vara da querida Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto: "Doutor, ainda que o sujeito entrasse em minha casa e de lá nada levasse, o fato de eu saber que alguém entrou nela, sem a minha autorização, agride-me, me deixa nervoso e revoltado".

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP): 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 1º/12/2015

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

161-32/2016

30/04/2016

04/04/2019

71

*

Registro criminal

*

3068-29/2017

13/07/2017

20/08/2018

72

*

Absolvição

*

4941-69/2014

05/04/2014

11/06/2018

72

*

Antecedentes

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) os antecedentes e (ii) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (um sexto), em 2 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico.

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida

pregressa.

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ – Terceira Seção – RESp 1.794.854/DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF – Plenário – RE 593.818/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. VIÇÔ MANÁS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Dos registros criminais desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005489-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA, V.U., j. 03/06/2022, p. 04; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000571-08.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.M., j. 04/09/2021, p. 05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001725-32.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 31/05/2022, p. 09), a condenação definitiva pela prática de contexto fático criminoso cometido posteriormente ao tempo do crime desta ação penal, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – RESp 1.794.854-DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]), "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente", de sorte que, excluídas as circunstâncias impeditivas (reincidência, personalidade e conduta social do agente), os antecedentes, no entender deste magistrado, alcançariam condenações criminais transitadas em julgado, anteriores ou não, ao contexto fático criminoso processado e julgado.

Da circunstância do crime: No entender deste magistrado, a parte ré, levando em conta o tempo da infração, aproveitou-se do repouso noturno da parte ofendida, do período em que ela descansava, da precariedade de vigilância e defesa dominiais (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 16).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cujo valor diário da

multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o SEMIABERTO, porque, apesar da primariedade da parte ré, as circunstâncias não são favoráveis.

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e § 2º, parte final (in fine), do CP, PODE ser substituída por DUAS restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída, e, a segunda, em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, vigentes à época do pagamento (STJ – 5ª Turma – REsp n. 896.171/SC – Rel. Min. FELIZ FISCHER, V.U., j. 17/04/2007), à parte ofendida, nos termos do art. 45, § 1º, parte inicial (in initio), do CP (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0008301-80.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 24/10/2019, p. 13), ou, se houver aceitação da parte beneficiária, em prestação de outra natureza (art. 45, § 2º, do CP).

O valor pago, nos termos do art. 45, § 1º, parte final (in fine), do CP, será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

A prestação é mínima, observo.

Apesar das circunstâncias, entendo que a substituição, neste caso, é medida socialmente recomendável (inteligência do art. 44, § 3º, do CP), tendo em vista que cadeia não conserta ninguém; trabalho, sim, "porque digno é o trabalhador do seu alimento" (Mateus, 10:10).

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, III (cabimento da substituição) (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003115-71.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 18/10/2021, p. 05), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de

condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento nos arts. 383 e 387, caput, do CPP, a parte ré ROBSON MESQUITA DA SILVA, portadora do RG n. 47.334.428 – SSP/SP, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do CP, às penas de 2 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto; todavia, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por DUAS restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída, e, a segunda, em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, vigentes à época do pagamento (STJ – 5ª Turma – REsp n. 896.171/SC – Rel. Min. FELIZ FISCHER, V.U., j. 17/04/2007), à parte ofendida, nos termos do art. 45, § 1º, parte inicial (in initio), do CP (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0008301-80.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 24/10/2019, p. 13), ou, se houver aceitação da parte beneficiária, em prestação de outra natureza (art. 45, § 2º, do CP).

3.1Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 6 de julho de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)